بالام أولى ممن يدلى بالاب كالجدات (ثم) أخت (لاب ثم) الاولى بالحضانة بعد الاخوات خالات المحضون فتقدم (الخالة لابوين) يعنى أخت أم المحضون لابويها (ثم) خالة (لام ثم) خالة (لاب) لان الخالات يدلين بالام (ثم) الاولى بالحضانة بعد الخالات (العمات كذلك) يعنى تقدم عمة لابوين ثم عمة لام ثم عمة لاب (ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات اخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم) تنتقل الحضانة (لباقى العصبة) اى عصبة المحضون (الاقرب فالاقرب) فتقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم ثم أعمام الاب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم وشرط كون العصبة محرما ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لانثى بلغت سبعا (ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل لانها ولاية فلا تثبت لمن فيه رق كولاية النكاح (ولا) حضانة (لفاسق) لانه لا يوفى الحضانة حقها (ولا حضانة لكافر على مسلم) لانها اذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى ولانه ربما فتنه عن دينه ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل ولا لعاجز عنها كأعمى وزمن قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج اليه المحضون من المصالح انتهى واذا كان بالام برص أو جذام سقط حقها من الحضانة أفتى به الشيخ (ولا) حضانة (لـ)امرأة (متزوجة بأجنبى) من المحضون من زمن عقد ولو رضى زوج (ومتى زال المانع) من كفر وفسق أو رق أو تزويج ولو بطلاق رجعى ولم تنقض عدتها (أو أسقط الاحق حقه منها ثم عاد عاد الحق له) فى الحضانة لان سببها قائم وهو القرابة وانما امتنعت لمانع فاذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق اللازم (وان أراد أحد الابوين) اى أبوى المحضون (السفر ويرجع فالمقيم) من الابوين (أحق بالحضانة) للولد لان فى السفر بالولد اضرارا به فتعين المقيم منهما (وان كان) سفر أحد أبويه (للسكنى وهو) اى المحل الذى يريده للسكنى (مسافة قصر) فأكثر (فالاب أحق) بالحضانة لان الاب فى العادة هو الذى يقوم بتاديب الصغير وحفظ نسبه فاذا لم يكن الولد فى بلد الاب ضاع نسبه ومحل ذلك اذا لم يرد مضارة الام أو انتزاع الولد منها فاذا أراد ذلك لم يجب اليه قاله فى الهدى (و) ان كان البلد الذى أراد أحد أبويه النقلة اليه (دونها) أى دون مسافة القصر (فالام أحق) يعنى انها تكون باقية على حضانتها لانها أتم شفقة

(فصل واذا بلغ الصبى)* المحضون (سبع سنين) اى تمت له سبع سنين حال كونه (عاقلا خير بين أبويه) فمن اختاره منهما على الاصح قضى بذلك عمر وعلى وشريح للحديث ولان التقديم فى الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق ومن حظ الولد عنده أكثر واعتبرنا الشفقة بظنتها اذ لم يمكن اعتبارها بنفسها فاذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويميز بين الاكرام وضده فمال الى أحد الابوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم بذلك وقيدناه بالسبع لانها أول حال أمر الشارع فيه بمخاطبته بالامر بالصلاة ولان الام قدمت فى حال الصغر لحاجته الى من يحمله ويباشر خدمته لانها أعرف بذلك وأقوم به فاذا استغنى عن ذلك تساوى والداه اقرب بهما منه فرجح باختياره (فان اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا) لان الاب مستحق فالزمان كله متعين له كما فى الطفل (ولا يمنع من زيارة أمه) لان فى منعه من ذلك اضرارا له بالعقوق وقطيعة الرحم (ولا) تمنع (هى) أى أمه (من زيارته) وتمريضه (وان اختار) الصبى (أمه كان عندها ليلا) فقط لانه وقت السكن والمحل للرجال الى المنازل (و) كان

(عند